



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

Registro: 2025.0001060593

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 2126162-35.2025.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, são embargados ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES – AMJA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E COMERCIANTES DA RUA MATEUS GROU – AMATEUS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Rejeitaram os embargos. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP (Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E FRANCISCO SHINTATE.

São Paulo, 6 de outubro de 2025.

MÁRCIO KAMMER DE LIMA

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração nº 2126162-35.2025.8.26.0000/50001

Embargante: Município de São Paulo

Embargado(s): Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Joaquim Antunes
– AMJA; Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Mateus Grou –
AMATEUS

Comarca: São Paulo

Juiz(a) de Direito: Liliane Keyko Hioki

Voto nº 7.476

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO “ERROR IN JUDICANDO”. O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, alinhando-se a posicionamento jurisprudencial existente. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Má avaliação de provas ou inadequada aplicação do direito material que escapam aos estreitos lindes da via aclaratória. Embargos rejeitados.

Versam os autos referenciais embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em relação a acórdão que, ao prover agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E COMERCIANTES DA RUA MATEUS GROU – AMATEUS e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES – AMJA, deliberou-se a concessão da tutela provisória de urgência voltada à suspensão dos efeitos da Resolução nº 20/CONPRESP/2024 que excluiu 9 lotes da área tombada provisoriamente do espaço nominado “Mancha Paschoal Del Gaizo”.

Sustenta o município embargante, *ad summam*, vícios de omissão e contradição que maculam o acórdão guerreado, arguindo-se, por primeiro, omissão ante a carência de análise da instrução completa do processo administrativo de

tombamento. Alegou-se que o acórdão não teria sopesado a vasta gama de elementos fáticos apresentados pela Municipalidade que demonstram que a decisão de arquivamento parcial da “Mancha e Casario Paschoal Del Gaizo” ancorou-se em estudos preliminares, relatórios fotográficos produzidos pela Secretaria Municipal de Cultura, pareceres de setores municipais relevantes, análise das manifestações dos interessados (prós e contra o tombamento definitivo), bem como pareceres de conselheiros representantes de órgãos técnicos como CREA e DPH.

De caminho, veicula também omissão na análise da jurisprudência relevante, a qual consolida a discricionariedade e competência do CONPRESP para decidir sobre tombamento, a excepcionalidade da interferência do Poder Judiciário no mérito das decisões técnicas da Administração e o caráter não vinculante do parecer do órgão de apoio. Acresce, por oportuno, omissão na fundamentação da aventada “extrapolação de competência” do CONPRESP ao desconsiderar a composição plural e democrática do CONPRESP, estabelecida no artigo 3º da Lei Municipal nº 10.032/85, cujo desiderato é sopesar os múltiplos interesses – culturais, urbanísticos, ambientais, sociais e econômicos – para conciliar a preservação do patrimônio com o desenvolvimento sustentável da cidade.

Por derradeiro, aponta o embargante contradição no v. acórdão na análise do rito procedimental e da função do DPH/NIT porquanto, a um só tempo, aponta “aparente violação do rito procedimental estabelecido na Resolução nº 12/CONPRESP/1996” por ausência de análise técnica e parecer final do DPH/NIT, e, noutro giro, reconhece que as manifestações deste órgão “não ostentam caráter vinculante à deliberação final do colegiado”, incumbindo ao CONPRESP a discricionariedade técnica para avaliar a necessidade ou não de solicitar estudos complementares ao órgão auxiliar para fundamentar suas decisões.

Esse, o relatório do essencial.

Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mas, respeitados os argumentos insertos nas razões recursais, rejeito-os quanto ao mérito, eis que o recurso de declaração não se autoriza para infringir o julgado, sequer para que a Corte reconsidere matéria já apreciou e decidiu.

Com efeito, o acórdão embargado apresenta-se assim fundamentado:

“(…).

Adentrando-se, enfim, na questão de fundo de direito, assim deliberou o d. magistrado de origem (fls. 1.152-1.156, autos principais):

“(…).

Por primeiro, observo que manifestações que apenas reiteram os argumentos trazidos na inicial e apresentados de forma reiterada, sem qualquer justificativa plausível, apenas tumultuam o andamento do feito, mormente porque a prévia oitiva do ente público assim como do Ministério Público era de rigor, sem contar que há previsão legal (Lei 8.437/92) que ampara a determinação judicial.

De mais a mais, a questão posta não está abarca nas situações excepcionais que permitem a burla à exigência legal.

*Posta essa premissa, **INDEFIRO a liminar.***

E assim decido porque, tal como apontado pela i. Promotora de Justiça oficiante, ao CONPRESP incumbe a análise dos pedidos de tombamento, o que ocorreu no caso em análise, tanto em relação à resolução inicial (11/CONPRESP/2023), como na impugnada nos autos(20/CONPRESP/2024).

E num órgão colegiado, como o CONPRESP, a possibilidade de divergência de entendimentos é factível, todavia, o voto da maioria prevalece, não havendo qualquer ilegalidade nisso, ainda que conflita com interesses de alguns ou de muitos.

A ausência de estudos pelo DPH/NIT não é motivo suficiente para se anular ou suspender os efeitos da Resolução 20/CONPRESP/2024 porque esse órgão auxiliar do CONPRESP, apresenta, tal como apontado pelo

Município, dados técnicos quando assim entender necessário o Conselho. De mais a mais, a manifestação da relatora do feito, que prevaleceu, considerou tecnicamente as situações dos imóveis excluídos da área de tombamento, apresentando fundamentos consistentes e legais para sustentar a conclusão a que chegou, pontuando especialmente a descaracterização desses bens ao longo dos anos.

Enfim, ausente o fumus boni iuris.

Descabido, ainda, o pedido subsidiário porque a construtora não foi integrada no polo passivo, senão indicada como "terceira interessada", de sorte que impossível analisar pedido que afete interesse jurídico dela, sem que se lhe faculte o pleno exercício do contraditório e a ampla defesa, o que sabidamente não é possível como simples terceiro interessado.

Se isso não bastasse, não há fundamento (causa de pedir) para se suspender os alvarás concedidos em favor do terceiro.

(...)” – destaquei

Como cediço, a concessão de medida liminar é apreciada com base na cognição sumária, sendo superada, por sua vez, pela cognição exauriente a conduzir o magistrado ao deslinde da controvérsia sub examine, mantendo-a ou revogando-a em prestígio à melhor oferta da prestação jurisdicional almejada.

À vista disso, assinala-se que, no quadrante do controle judicial dos atos da Administração, compete ao Poder Judiciário a análise da legalidade e legitimidade do ato administrativo, não sendo, contudo, lícito ao órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Isso é lição tradicional e sedimentada na doutrina: “O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos” (CARVALHO FILHO. José dos Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

in Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 1016).

Nessa esteira, e com o devido respeito ao entendimento perfilhado pelo d. juízo de origem, avistável a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência em grau recursal.

Merecem ser prestigiadas, ao menos neste passo processual, de cognição sumária, as ponderações do ilustre procurador de justiça oficiante sugestivas de uma série de máculas que, em sede de cognição sumária, parecem infirmar a higidez da Resolução nº 20/CONPRESP/2024.

Rememore-se que a controvérsia sub examine tem como pano de fundo a proteção de uma singular área urbana no bairro de Pinheiros, conhecida como “Vila do Sol” ou “Mancha Paschoal Del Gaizo”.

Moradores e comerciantes, preocupados com a célere transformação e verticalização da região, buscaram a intervenção do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) para o tombamento dessa área, reputada de raros valores urbanísticos, ambientais, paisagísticos e afetivos.

Em resposta a essa solicitação, o CONPRESP, por meio da Resolução nº 11/CONPRESP/2023, deliberou a abertura de processo de tombamento provisório para o referido perímetro. Essa medida visava a impedir transformações na área enquanto se procedia à elaboração de estudos técnicos aprofundados, com metodologia científica, para identificar e verificar os valores da área, em especial suas tipologias arquitetônicas e padrões urbanísticos do século XX, em prol da memória coletiva e da identidade da cidade.

Sem embargo, deve observar-se que a construtora ZABO Engenharia S.A., proprietária de nove imóveis no interior desta mancha provisoriamente protegida, tem como objetivo ali implantar um empreendimento imobiliário de grande porte, pelo que protocolou pedido de exclusão de seus imóveis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

processo de tombamento, apresentando parecer técnico privado que pugnava pela desnecessidade da preservação.

Diante de tal quadro, o CONPRESP, em reunião extraordinária, deliberou pela exclusão desses lotes da área tombada provisoriamente, dando azo à Resolução nº 20/CONPRESP/2024.

E neste ponto reside a insurgência recursal que ora se aprecia.

Com efeito, ao CONPRESP, na qualidade de órgão colegiado competente para deliberar sobre o tombamento de bens na cidade de São Paulo, observa, para tanto, a Resolução nº 12/1996, que disciplina o rito procedimental ora em debate. Por sua relevância, o disposto nos artigos 6º e 7º, in verbis:

*Artigo 6º - Após as providências do artigo anterior, a **Secretaria Executiva encaminhará o processo à Equipe Técnica para análise técnica e parecer final**, do qual constarão as seguintes informações:*

I - Descrição do bem ou conjunto de bens cujo tombamento se pretende e seu valor histórico, cultural e ambiental;

II - indicação da função dos elementos físicos componentes do bem na definição de seu valor;

III - pronunciamento técnico conclusivo quanto ao tombamento, destacando os elementos significativos do bem a ser preservado;

*Parágrafo único - Na **análise técnica e parecer final** deverão ser observadas as diretrizes constantes das Resoluções 10/95 e 11/96 do CONPRESP.*

Artigo 7º - O processo com o respectivo parecer final será encaminhado à Presidência do Conselho que promoverá sua distribuição ao Conselheiro Relator. (destaquei)

Sob este prisma, enquanto órgãos auxiliares do CONPRESP, o Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) e o Núcleo de Identificação e Tombamento (NIT) têm por atribuição precípua subsidiar o Conselho com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

informações técnicas e pareceres especializados, anotando-se que tais manifestações não ostentam caráter vinculante à deliberação final do colegiado, competindo ao CONPRESP, no exercício de sua discricionariedade técnica, avaliar a necessidade ou não de solicitar estudos complementares ao órgão auxiliar para fundamentar suas decisões.

Entretanto, não se avista, ao menos neste passo de cognição perfunctória, que tal procedimento tenha sido observado antes da deliberação que culminou na exclusão dos imóveis ora em debate. A contrario, a decisão do CONPRESP parece ter se ancorado no parecer privado da construtora interessada, em detrimento da análise técnica e imparcial que deveria ter sido produzida pelo DPH/NIT, órgãos especializados e legalmente competentes para tanto.

A falta de antecedente análise técnica pelo DPH/NIT, em conformidade com o que dispõe a Resolução CONPRESP nº 12/96 não constitui, ao menos em linha de princípio, empecilho à edição da resolução impugnada. No entanto, a sua dispensa, em prestígio ao laudo unilateralmente produzido por parte com interesse econômico direto suscita, em tese, vício de motivação e de finalidade do ato administrativo.

Afora isso, poderia ser ainda lembrada a convocação para a reunião extraordinária, em prazo diminuto, sem a devida motivação para a aventada urgência – em aparente afronta ao art. 2º, inciso IX, da Lei Municipal nº 10.032/85, que exige excepcional necessidade para revisão de processo de tombamento – e sem a garantia do pleno contraditório, em cogitável afronta ao art. 2º da Lei nº 9.784/99, circunstâncias que emprestam ainda mais plausibilidade aos argumentos dos autores.

Acresça-se, ainda, aparente extrapolação de competência do CONPRESP, ao considerar em sua deliberação fatores econômicos e urbanísticos (como arrecadação de tributos e potencial construtivo) que, prima facie, não se coadunam com sua função precípua de defesa do patrimônio cultural.

Nessa linha de pensar, cumpre notar que a “Mancha Paschoal Del Gaizo”

foi inicialmente reconhecida como um conjunto urbano de valor, com características urbanísticas e ambientais singulares. Pareceres técnicos de renomados especialistas, acostados aos autos, atestam a importância da área como “patrimônio ambiental e climático estratégico”, contribuindo para a mitigação de “ilhas urbanas de calor” e problemas de drenagem, além de seu valor histórico e social. A exclusão de parte desse conjunto, sem a devida fundamentação técnica que justifique a perda de seus valores, desconsidera a integralidade e a interdependência dos elementos que o compõem.

Ademais, não custa pontuar recente reclassificação do zoneamento da área para Zona Predominantemente Residencial (ZPR) pela legislação urbanística municipal corrobora a vocação de preservação da mancha, tornando a implantação de um empreendimento vertical de grande porte, em linha de princípio, dissonante com as diretrizes urbanísticas mais recentes.

Sob este prisma, noticiam as agravantes que, após a edição da Resolução nº 20/CONPRESP/2024, as demolições dos imóveis nos lotes excluídos já foram iniciadas e, em grande parte, concluídas. No entanto, a iminente construção de um empreendimento imobiliário vultoso (85,72 metros de altura), em uma área de baixa volumetria e com características urbanísticas e ambientais tão peculiares, acarretará a irreversível descaracterização do conjunto urbano, cuja legitimidade parece exigir um exame mais de espaço. Com efeito, a perda da identidade urbanística, os impactos ambientais e a descaracterização do patrimônio cultural, uma vez materializados, não poderão ser revertidos, com claro risco de ineficácia de um provimento eventualmente favorável aos autores.

Assim, claro está que a suspensão de novas intervenções que alterem a morfologia e ambiência da mancha, afigura-se como medida que se impõe para garantir a utilidade do provimento jurisdicional final.

Nesse passo, a conjugação da probabilidade do direito, consubstanciada na aparente violação do rito administrativo de tombamento e na relevância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

patrimônio cultural em risco, com o perigo de dano irreversível, justifica a concessão da tutela de urgência em sede recursal.

Tal providência, de caráter provisório e reversível, visa a resguardar o patrimônio em questão até que o mérito da controvérsia seja devidamente apreciado, evitando-se a consumação de um dano irreparável ao interesse público na preservação cultural e urbanística.

Mutatis mutandis, recruta-se dos precedentes desta e. Seção de Direito Público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL – PROCESSO DE TOMBAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA – PEDIDO DE PROTEÇÃO EFETIVA DO BEM – COMPETÊNCIA RECURSAL DEFINIDA PELA TURMA ESPECIAL DE DIREITO PÚBLICO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCESSÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO – Pedido de tutela de urgência para fins de suspender a publicação de edital de concessão do Complexo Esportivo do Ibirapuera, tendo em vista que a concessão do complexo desportivo para a iniciativa privada já foi inclusive aprovada na ALESP – *decisão agravada que deferiu a tutela de urgência pretendida na ação popular para fins de suspender, até ulterior decisão judicial em contrário, a publicação do edital de concessão do Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães – o pleito da ação popular é a proteção efetiva do bem, por meio do tombamento – a negativa do tombamento causará danos imediatos e irreversíveis, com possibilidade de demolição e descaracterização do complexo esportivo enquanto centro de lazer e treino de atletas – o Conjunto Esportivo Constâncio Vaz Guimarães é notoriamente referência de esportistas na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo e no Brasil – local de alto valor histórico, artístico, cultural, arquitetônico e esportivo. Decisão agravada mantida. Recurso da FESP não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2012290-81.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro Central -*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023 – destaquei)

Cautelar a lembrança, outrossim, de que a tutela provisória almejada não padece de nenhum contorno de irreversibilidade, haja vista que, uma vez improcedente o pedido, para logo se restaurará a eficácia dos atos administrativos impugnados, de tal arte que o tempo do processo, para o caso, pende muito mais em desfavor dos autores, se não concedida a tutela, do que para os réus, caso concedida.

É o que basta, portanto, para o acolhimento da pretensão recursal, reformando-se a r. decisão agravada para que concedida a tutela de urgência pleiteada, com a suspensão dos efeitos da Resolução nº 20/CONPRESP/2024, obstando-se a continuidade das obras nos imóveis em questão, até o julgamento final da ação civil pública. (...)”. – destaques no original

Cumprе rememorar que cabem embargos declaratórios quando a decisão recorrida é viciada por erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1022 do CPC). Tais fundamentos, contudo, devem ser bem compreendidos.

Tendo em perspectiva as alegações do embargante, cumpre anotar que o vício da omissão ocorre quando não há manifestação a respeito de questão sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar. Aclama-se, a respeito, o escólio de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO ao lecionar que "*somente com a resposta jurisdicional completa é que se terá condições de saber por que o fundamento que uma das partes ou terceiro reputa essencial não o é e em que medida o fundamento ou os fundamentos empregados pela decisão são realmente suficientes para embasá-la*" (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5, p. 198). Como se sabe, o Juízo não precisa abordar todos os fundamentos trazidos pelas partes, apenas os necessários para o julgamento.

Noutro giro, a contradição é um dos vícios mais graves da decisão judicial. Em paráfrase da prudente doutrina de JOSÉ CARLOS BARBOSA

MOREIRA, tal vício ocorre em três hipóteses, quais sejam i) a incompatibilidade entre proposições da parte decisória; ii) entre proposição contida na parte decisória e no dispositivo; ou iii) entre a ementa e o corpo do acórdão (*in* O Novo Processo Civil Brasileiro, 25ª ed., p. 156). Note-se que o vício é interno à decisão judicial, não havendo contradição entre afirmativas do ato judicial e outros elementos de convicção (documentos, perícias etc.).

Nessa perspectiva, entretanto, não se vislumbra a presença de tais vícios no caso *sub examine*, vez que os embargos reiteram as razões já deduzidas anteriormente e oportunamente analisadas.

Como visto, a decisão embargada enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a matéria deduzida pela via recursal. Não se cogita de discutir, por outro lado e nesta estreita sede, a própria adequação jurídica da fundamentação e do exame probatório para a conclusão esposada no julgado.

Com efeito, a aventada omissão ou contradição quanto à forma de aplicação dos dispositivos legais invocada pelos embargantes somente faz avultar a feição de nítida imputação de “*error in judicando*” ao julgamento consolidado no acórdão embargado, este que, a partir da compreensão da natureza do direito vindicado, do cume das normas processuais aplicáveis, secundou orientação no sentido de que os pressupostos autorizadores da tutela de urgência – *fumus boni juris* e *periculum in mora* – encontravam-se presentes na espécie, circunstância suficiente para o acolhimento da pretensão recursal.

Consigne-se que a tutela de urgência, por sua própria natureza, funda-se em juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual não se pode exigir do julgador o exame exauriente de todas as teses e elementos probatórios apresentados pelas partes. Como consolidado na jurisprudência pátria, o deferimento da tutela de urgência prescinde da análise aprofundada do mérito, bastando a demonstração da verossimilhança das alegações e do perigo de dano.

À vista disso, não se infere vício de omissão na análise dos elementos colacionados pela Municipalidade, porquanto a decisão colegiada enfrentou suficientemente a controvérsia, examinando o conjunto probatório coligido aos autos sem descuidar-se dos aspectos técnicos e normativos invocados pelas partes.

Nessa trilha, o alegado desprezo à jurisprudência consolidada sobre a discricionariedade administrativa não se sustenta, eis que o acórdão embargado reconheceu expressamente os limites do controle judicial sobre os atos da Administração, consignando competir ao Poder Judiciário *“a análise da legalidade e legitimidade do ato administrativo, não sendo, contudo, lícito ao órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública”*. Por conseguinte, longe de invadir o mérito administrativo, o julgado cingiu-se ao exame dos aspectos formais e procedimentais da Resolução impugnada, verificando a observância do rito estabelecido na Resolução nº 12/CONPRESP/1996 e a adequada motivação do ato vergastado, tudo em consonância com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

De igual modo, não prospera a alegada contradição no tocante ao caráter não vinculante dos pareceres do DPH/NIT, pois, conquanto os pareceres técnicos não sejam vinculantes, a sua dispensa, em prestígio ao laudo produzido por parte interessada, configura, *prima facie*, vício de motivação e finalidade, circunstância que não se confunde com a imposição de caráter vinculante aos pronunciamentos técnicos. Tal distinção, longe de configurar contradição, revela a adequada compreensão dos limites entre discricionariedade técnica e observância do devido processo legal administrativo.

Por derradeiro, a aventada extrapolação de competência do CONPRESP ao considerar fatores econômicos foi devidamente contextualizada no acórdão embargado, que assinalou tratar-se de “aparente” extrapolação, o que impõe exame mais aprofundado em sede de cognição exauriente. A referência à composição plural do CONPRESP, estabelecida no art. 3º da Lei Municipal nº 10.032/85, foi

adequadamente sopesada na fundamentação, que reconheceu a necessidade de conciliar múltiplos interesses, sem, contudo, descurar-se da finalidade precípua do órgão na defesa do patrimônio cultural.

Reforce-se, como também assinalado no julgado, tanto mais à luz do novel art. 1.025 do Código de Processo Civil, que a referência pontual a cada um dos dispositivos legais suscitados pelas partes é desinfluyente para fins de prequestionamento enquanto requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.

Nítido, pois, o escopo de reforma do julgado, veiculando em razões recursórias tão somente a discordância com os fundamentos e a solução adotada, de modo que não configura a dissonância de entendimentos mácula a ser remediada pela via dos embargos de declaração, conforme entendimento solidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019)”.

“(…) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Por fim, acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo “só



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11ª Câmara de Direito Público

é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”; ao revés, “se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados” (EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Pelo exposto, por meu voto, **nego provimento aos embargos de declaração.**

Eventual insurgência apresentada em face deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução nº 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1º a 3º do artigo 1º da referida Resolução.

MÁRCIO KAMMER DE LIMA

Relator